

한전KDN(주) 상임감사

개 선 요 구

제 목 해외지사 설립 및 철수 절차 마련 필요

소 관 부 서 □□□□□□처

조 치 부 서 □□□□□□처(△△△△부)

구 분 경영관리

내 용

1. 업무 개요

□□□□□□처 ☁☁사무소(이하 “☁☁사무소”라 한다)는 20xx년 x월 xx일에 사업이 종료됨에 따라, 20xx년까지 사무소 철수가 계획되어 있으며, 같은 사업처 ●●●●●지사(이하 “●●●●●지사”라 한다)는 20xx년 x월 조직개편에 따라 ●●●●●지사TF에서 ●●●●●지사로 변경되면서, 조직 신설에 따른 지사 개소 추진 계획(안)을 수립('xx. x. xx.) 하여, 현지 사무소 개설이 계획되어 있다.

2. 관계 법령·규정 및 판단기준

「해외사업 재무실무 지침서」 2(용어의 정의)에 따르면 “해외연락사무소”는 기업이 해외에 진출하기 위한 초기단계에서 설치하는 것으로, 주재원을 해외현지에 파견하여 시장조사, 정보수집, 광고 선전, 상품의 단순한 구입업무 등과 같이 사업의 예비적이고 보조적인 활동만을 하는 사무소를 말하며, “해외지점”은 현지에서 본격적인 영업활동을 수행하고 현지 사업활동 범위내에서는 현지의 거주자나 법인과

유사한 지위를 가지나 현지 세법적용 등에 있어서 현지 법인과는 차별을 받을 수 있다고 명시하고 있으며, “해외지사”는 해외연락사무소와 해외지점을 통칭하여 해외지사라 부른다고 명시되어 있다.

같은 지침서 4(해외진출 전 검토)에 따르면 “설립 전 단계의 회계 및 세무처리 관련 검토”에 따른 세금 관련 예상 문제점과 확인해야 할 사항에 대해 명시하고 있으며, 6(청산(폐업)단계의 검토)에 따르면 “청산단계의 외환거래법”, “청산단계의 세무 관련 검토”에 대한 사항을 명시하고 있다.

「☁☁ 유지보수사업 철수 시행(안) 보고[☁☁지사-XXX(20XX-XX-XX)]」에 따르면 철수에 따른 영향 분석, 최적의 계획 수립으로 전략적/단계적 철수를 추진한다고 명시되어 있으며, 사업종료('2x. x. xx.) 시, 대가수금 정산 및 ☁☁지사 폐쇄 및 완전 철수를 계획하고 있다.

또한, 「□□□□□ 조직 신설에 따른 지사 개소 추진 계획(안)[●●●●●지사-XXX(20XX-XX-XX)]」에 따르면 □□□□□ 개소 준비단 구성 후 대표사무소 형태의 사무소를 개설하며, 개설에 따른 리스크 예방 및 대응을 위한 행정·법률적 절차 검토를 체계적으로 추진하겠다고 명시되어 있다.

그리고 「●●●●●지사 개소 추진준비단 협의결과 리스크 대책 수립[●●●●●지사-XXXX(20XX-XX-XX)]」에 따르면 개소 추진을 위한 유관부서(㉨㉨㉨㉨부, ㉨㉨팀, ㉨㉨부, ▼▼부, □□□□□팀)과 추진 협의('2x. x. xx.)를 통해 점검 필요사항에 따른 대책 수립을 마련하고, 행정·세무·법률 등 자문 필요시에는 현지 공신력 있는 컨설팅사 계약을 통해 대응하겠다고 명시되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

♣♣사무소 철수와 ○○○○○○지사 현지 사무소 개설이 계획되어 있는 상황임에도 불구하고, 해외사업 수행과 관련된 사내 제·규정을 확인한 결과 [표 1]과 같이 해외 지사의 설립 및 철수와 관련해서는 「해외사업 재무실무 지침서」에 세무 관련 업무 처리 절차 내용만 있으며 해외지사 설립 및 철수와 관련해서는 명시되지 않았다.

[표 1] 해외사업 수행 관련 제·규정 현황

구분	분야	사규명 (문서번호)	개정번호 (개정일자)	업무 주관부서	지사 설립 및 철수 관련 사항
규정	인사·복무	해외근무관리 (KDN-L-xxx)	x (20xx.xx.xx.)	ㄹㄹ부	없음
절차서	인사·복무	해외근무관리규정 운영 (KDN-PA-xx)	x (20xx. x. x.)	△△△부	없음
	계약·재무·회계	해외사업수주 (KDN-PA-xx)	x (20xx.xx.xx.)		없음
지침서	공통	해외사업 재무실무 (재무-x)	x (20xx.xx.xx.)	▽▽부	4.1 해외진출 형태 구분 4.2 설립 전 단계의 회계 및 세무처리 관련 검토 6.1 청산단계의 외환거래법 6.2 청산단계의 세무 관련 검토

자료: 사내 사규검색시스템 자료 재구성

따라서 해외지사 현지 사무소 철수 및 개설이 계획되어 있는 상황에서 발생할 수 있는 문제를 예방하기 위해, 해외사업을 수행하는 타 기관의 사무소 설립 및 철수 등 주요 업무 항목 및 절차를 벤치마킹하여 우리회사에 적합하게 관련 절차와 세부사항을 포함한 편람 또는 매뉴얼 등의 작성이 요구된다.

관계부서 의견

□□□□□□처 △△△△부는 현재 외부 컨설팅 기관에 의뢰하여 전사 해외사업에 대한 “중장기 해외전략 수립 추진”을 위해 준비 중이며, 해당 컨설팅 세부 추진 예정 내역으로는 “해외사업 환경분석”, “비전20xx 경영전략 연계”, “해외진출 솔루션 선정”, “솔루션별 타켓 국가선정”, “로드맵 수립”, “조직 및 프로세스 재설계” 등이 있다고 답변하였다.

컨설팅 추진 시, 컨설팅 기관과 협력하여, “유관기관의 사무소 설립 및 철수
주요 업무 항목 및 절차” 등을 벤치마킹 및 검토하여 자체 편람 또는 매뉴얼을
만들 수 있도록 노력하겠다고 의견을 제시하였다.

조치할 사항 □□□□□□처장은 향후 ♡♡사무소 철수와 □□□□□□ 현지
사무소 개설과 관련하여 원활한 업무처리가 이루어질 수 있도록, 컨설팅 기관과
협력하여 해외지사 설립 및 철수에 대한 절차 및 업무 세부 사항이 포함된 관련
편람 또는 매뉴얼 등을 조속히 마련하기 바랍니다.(개선)